

1500564-65.2021.8.26.0616
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Tiago Ducatti Lino Machado
Comarca: Mogi das Cruzes
Foro: Foro de Mogi das Cruzes
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 03/02/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
KELVIN LUIS ROSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tiago Ducatti Lino Machado

Vistos.

KELVIN LUIS ROSA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da lei 11.343/06, porque, de acordo com a denúncia, foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mogi das Cruzes
Foro de Mogi das Cruzes
3ª Vara Criminal
Av. Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

1500564-65.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500564-65.2021.8.26.0616
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
KELVIN LUIS ROSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tiago Ducatti Lino Machado

Vistos.

KELVIN LUIS ROSA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da lei 11.343/06, porque, de acordo com a denúncia, foi surpreendido por Guardas Civis Municipais em ronda de rotina, no dia 12 de março de 2021, por volta das 12:30 horas, na Avenida Júlio Simões, nº 43, Jardim Aeroporto, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes-SP, trazia consigo, sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar, e para fins de venda e fornecimento a terceiros, 40 (quarenta) invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 4,37g (quatro gramas e trinta e sete centigramas) e 22 (vinte e duas) porções contendo Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 34,81g (trinta e quatro gramas e oitenta e um centigramas), conforme auto de exibição e apreensão às fls. 12/13 e laudo de constatação provisória às fls. 17/20.

Foram tomadas todas as providências que o caso em questão requer, como, auto de prisão em flagrante delito, auto de exibição e apreensão da droga e objetos apreendidos, laudo pericial toxicológico provisório, bem como o laudo definitivo. O réu foi devidamente notificado para apresentar sua defesa prévia (fls.146) o fazendo às fls.150/151 e a denúncia foi recebida no dia 08 de novembro de 2021 (fls.168/169).

Em audiência, acompanhado de seu advogado e exercendo de forma plena seu direito de defesa, o réu foi interrogado na forma da lei e foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes.

Em alegações finais, reduzidas a termo, a Promotoria de Justiça requereu a condenação do réu, vez que, em seu juízo discricionário, o ilustre representante do Ministério Público entendeu estar devidamente comprovada a autoria e materialidade do crime. Pugnou pela credibilidade do depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante e opinou pela aplicação da pena com aplicação do redutor legal. Pontuou o Parquet pela incidência do regime prisional inicial fechado.

A defesa, por sua vez, em manifestação reduzida a termo, refutou as colocações do representante do Ministério Público acrescentando que não subsistem provas suficientes para a prolação de decreto condenatório em relação ao réu no tocante ao tráfico e, de forma subsidiária, pleiteou a benesse do artigo 33, parágrafo 4º da mesma lei com aplicação da pena no mínimo legal.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

Inicialmente convém assinalar que o processo em questão se desenvolveu normalmente possibilitando ao acusado o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório de acordo com as regras do devido processo legal.

A condenação é medida que se impõe na situação vertente, se não vejamos.

A materialidade delitiva do delito de tráfico definido na lei 11.343/06 está demonstrada pelos seguintes elementos de provas amealhados no curso da atividade persecutória: auto de prisão em flagrante delito, auto de exibição e apreensão da droga e objetos apreendidos, laudo pericial toxicológico provisório, bem como o laudo definitivo.

No tocante à autoria e responsabilidade criminal não pairam dúvidas acerca da prolação de um decreto condenatório contra o réu pela prática de tráfico ilícito de substância entorpecente.

O crime definido no caput do artigo 33 da lei 11.343/2006 é classificado como tipo penal de conteúdo misto em que a prática de qualquer das condutas delineadas nos verbos nucleares da descrição típica, cotejadas pelo elemento subjetivo do injusto, que, no caso concreto, consiste na intenção de comercializar drogas ilícitas, induz à tipicidade do tipo penal incriminador.

Na hipótese vertente há prova da prática de ao menos uma das condutas descritas, qual seja, trazer consigo substância entorpecente para mercancia em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com efeito, a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes-SP realizou um consistente trabalho policial ao diligenciar de forma absolutamente eficaz na realização da prisão em flagrante delito do acusado. Os agentes, em percuciente trabalho de

patrulhamento lograram a efetivação da prisão do acusado. Os depoimentos dos guardas civis ouvidos em juízo guardam simetria entre os elementos angariados no inquérito policial e a prova judicial.

Os Policiais Leandro Dos Santos Andreotti e Hugo Daniel Silva Coutinha foram assertivos, lineares e categóricos em suas palavras guardando simetria com os elementos constantes no auto de prisão em flagrante. Ambos afirmaram que estavam em patrulhamento de motocicleta pelo local e se depararam com o réu andando pela via pública com uma bolsa nas mãos. Ele despertou a atenção dos policiais, pois demonstrou nervosismo ao visualizar a aproximação da viatura. Optaram pela abordagem e na bolsa localizaram os entorpecentes consistentes em cocaína em pó e maconha devidamente embaladas e fracionadas para venda. Com o acusado também foi localizada uma quantia em dinheiro. Ele acabou por admitir que estava traficando. Desta forma, é forçoso reconhecer que os depoimentos dos policiais são seguros e coesos, guardando linearidade com as provas amealhadas no inquérito policial. O quadro probatório, portanto, está todo a indicar a ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes.

Assim, todo o trabalho feito pela Polícia merece a fé deste juízo, porque os depoimentos dos agentes são coerentes, e, portanto, aptos para provarem o crime e sua autoria.

Além disso, "A lei, é bem sabido, não furta validade ao testemunho do agente policial. Tanto que não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Por isso, na medida em que sejam as declarações por eles prestadas, coerentes, seguras, convincentes e sem desmentidos válidos, e desde que não se vislumbrem razões para supor que estejam mentirosamente incriminando um inocente, merecem plena aceitação". (Apelação Criminal n. 128.275-3/9 - Comarca de Ribeirão Preto - Rel. o eminente Des. CANGUÇU DE ALMEIDA).

No mesmo sentido JTJ-Lex 200/276, 204/287, 205/314, 207/297 e 208/273.

Pela defesa não foram ouvidas testemunhas.

O réu, em seu interrogatório em juízo, afirmou que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, no entanto, não conseguiu infirmar o conteúdo do depoimento prestado pelos policiais. Assinalou que estava no local para comprar entorpecentes, pois é usuário e assinalou que a droga pertencia ao verdadeiro traficante que não estava lá na hora da abordagem. Disse que sobrevive de bicos. Questionado pela Promotoria de Justiça não soube explicar o porquê da versão dos policiais contra os quais disse nada ter.

Ora, inviável o acolhimento da tese de defesa do réu, porquanto todo o conjunto probatório indica o contrário. Ademais, o réu não comprovou a origem lícita do dinheiro com ele apreendido.

Os depoimentos seguros e lineares dos policiais responsáveis pela prisão, a quantidade e diversidade da droga apreendida e o modo pelo qual estavam acondicionadas, fazem cair por terra a alegação de inocência.

Ademais, o ônus probandi, não é um dever processual afeto apenas ao órgão acusatório, incumbindo à defesa a sua prova. O STF já teve oportunidade para decidir neste sentido no HC 68.964-7-SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU 22.4.94, cuja ementa tem o seguinte teor : "O álibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita" (TACRIM SP- Ap. 1.407.329-8- Rel. Juiz LUIZ GANZERLA -12ª C.-J. 9.2.2004-Un.).

Pelas provas amealhadas fica caracterizado o crime do artigo 33, caput, da lei de tóxicos.

Reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º da lei 11.343/06.

Tal dispositivo, que estabelece requisitos cumulativos, visa à redução da pena do traficante de primeira viagem que não se dedica ao mundo do crime e nem integra organização criminosa, e, por todo o contexto probatório apurado, é forçoso reconhecer que o acusado não está totalmente inserido no mundo do crime, de forma que, a diminuição de pena estabelecida na lei é cabível no seu caso.

Assim, estabelecida a necessidade de uma sentença de procedência da ação penal,

passo à fixação da pena.

Ante as diretrizes do art. 59 do Código Penal que devem ser coadunadas com o disposto no artigo 42 da lei 11.343/06, observo a inexistência de circunstância judicial a elevar a pena do crime além do mínimo legal, de forma que a pena encontrada nesta primeira fase da dosimetria sancionatória é de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos dias-multa) ao réu.

Na segunda fase, inexistem elementos modificativos.

Na terceira, reduzo a pena em 1/2, perfazendo 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

A sanção pecuniária, levando em consideração a precária condição econômica do réu, deve ser aplicada com o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo mensal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, haja vista o que dispõe o § 1º, do artigo 2º, da Lei n. 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos).

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO KELVIN LUIS ROSA, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) DIAS-MULTA, calculados estes no valor unitário mínimo previsto na lei.

Também não poderá apelar em liberdade por vedação do art. 44 da Lei Antitóxicos, acrescentando-se, ainda, a gravidade e os efeitos sociais nefastos do delito que impõe a preservação da ordem pública e o fato de que o réu permaneceu preso durante todo o processo, não sendo, pois, justo, que seja solto nesta data, quando já se tem uma sentença condenatória.

Decreto o perdimento, em favor da União, do valor encontrado em poder do acusado com esteio no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal.

Recomende-se, pois, o réu na prisão em que se encontra.

P.R.I.C.

Mogi das Cruzes, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA